



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12348 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika, telah memutus perkara Anak:

Nama : Anak;
Tempat Lahir : Timika;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/13 Januari 2009;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso RT 001 RW 000, Kelurahan Sempan, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 15 Mei 2025;

Anak tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025 dan penangguhan penahanan sejak tanggal 15 September 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tanggal 10 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 12348 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh Pelaku Anak dan dengan perintah agar Pelaku Anak ditahan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Keerom di Jayapura;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah ada tulisan “Devoid”;
 - 1 (satu) lembar celana *jogger* panjang warna merah ada *list* putih dan hijau di samping dan ada tulisan “MOSCHINO”;
 - 1 (satu) lembar lengan panjang warna hijau, merah dan putih dan ada tulisan “MOSCHINO”;
 - 1 (satu) unit *flashdisk* merek V-Gen warna putih dengan kapasitas 8 GB;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Pelaku Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tim, tanggal 15 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang dilarang membiarkan, melakukan, terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pelayanan Masyarakat selama 120 (seratus dua puluh) jam di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Klasis Mimika Jemaat Marten Luther Timika;
3. Memerintahkan Anak dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 12348 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah ada tulisan "Devoid";
 - 1 (satu) lembar celana *jogger* panjang warna merah ada *list* putih dan hijau di samping dan ada tulisan "MOSCHINO";
 - 1 (satu) lembar lengan panjang warna hijau, merah dan putih dan ada tulisan "MOSCHINO";
 - 1 (satu) unit *flashdisk* merek V-Gen warna putih dengan kapasitas 8 GB;
- Dimusnahkan;

5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 4/Pid.SUS-Anak/2025/PT JAP, tanggal 30 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tim tanggal 15 September 2025 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pelayanan Masyarakat selama 120 (seratus dua puluh) jam di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Klasik Mimika Jemaat Marten Luther Timika;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah ada tulisan "Devoid";
- 1 (satu) lembar celana *jogger* panjang warna merah ada *list* putih dan hijau di samping dan ada tulisan "MOSCHINO";
- 1 (satu) lembar lengan panjang warna hijau, merah dan putih dan ada tulisan "MOSCHINO";
- 1 (satu) unit *flashdisk* merek V-Gen warna putih dengan kapasitas 8 GB;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 12348 K/Pid.Sus/2025



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 18 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tanggal 30 Oktober 2025 melalui aplikasi e-Berpadu pada tanggal 31 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 18 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena putusan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum mengenai pemidanaan terhadap Anak tidak

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 12348 K/Pid.Sus/2025



memberikan efek jera secara menyeluruh, tidak hanya bagi pelaku tetapi juga kepada Masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan pidana, yang sama oleh karena itu mohon *judex juris* memberikan putusan sesuai Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan meninggal dunia”, tidak salah dalam menerapkan hukum dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum di persidangan, Anak membuang bayi pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 pukul 23.00 WIT di toilet IGD RSUD Kabupaten MMMM;
- Bahwa Anak pada pukul 20.30 WIT, ketika berada di rumahnya di Jalan Yos Sudarso (Gang Kehutanan) dalam keadaan badan meriang, lalu memberitahu ibunya yang sedang berada di Manokwari, kemudian atas arahan ibunya, Anak dibawa ke RSUD MMMM oleh kakaknya bersama saksi lainnya dan ketika berada di dalam toilet IGD RSUD MMMM, Anak merasakan sakit perut hebat hingga terduduk di lantai dengan posisi terlentang dan tiba-tiba melahirkan seorang bayi, kemudian Anak memutuskan tali pusar bayi tersebut, membersihkan darah, lalu menaruh bayi yang baru lahir tersebut ke dalam tempat sampah berwarna hijau di dalam toilet IGD;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2025 pukul 04.30 WIT, Saksi Krisno, petugas kebersihan menemukan bayi perempuan dalam keadaan hidup di dalam tempat sampah toilet IGD RSUD Kabupaten MMMM. Bayi tersebut kemudian dibawa perawat ke inkubator, namun hanya bertahan hidup satu hari sebelum akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Anak tidak mengetahui dirinya hamil dan baru menyadari keadaan tersebut ketika berada di toilet IGD RSUD Kabupaten MMMM dimana perbuatan Anak yang menaruh bayi ke dalam tempat sampah dilakukan dalam keadaan panik, ketakutan, dan tanpa persiapan mental maupun pemahaman penuh terhadap konsekuensi dari tindakannya;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 12348 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor 1003.11.1/236/2025 tanggal 15 Mei 2025 dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda medis perempuan yang baru melahirkan berupa luka robek pada liang kemaluan, luka robek perineum, darah pada liang senggama, rahim membesar, serta payudara membesar dengan ASI;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-21092016-0018 tanggal 14 Agustus 2020 menerangkan di Timika tanggal 13 Januari 2009 telah lahir Anak sehingga ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut pelaku anak masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Anak setelah melahirkan di toilet IGD RSUD Kabupaten MMMM kemudian membuang bayi ke dalam tempat sampah dan satu hari kemudian ditemukan oleh petugas kebersihan lalu dibawa oleh perawat ke incubator, namun hanya bertahan hidup selama satu hari dan akhirnya meninggal dunia, demikian perbuatan Anak telah memenuhi unsur Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada Anak telah sesuai dengan kesalahan Anak dan telah mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak hanya bagi Anak tetapi juga bagi masyarakat agar memberi efek jera bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dan Anak jera melakukan hal yang sama;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan merekomendasikan Anak dalam perkara ini bisa diproses sesuai hukum yang berlaku yaitu pidana pokok berupa pidana penjara dengan menempatkan ABH di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Gau Mabaji yang berada di Makassar guna anak mendapatkan perawatan dan pemulihan psikologis atau sesuai dengan kebijaksanaan Yang Mulia Hakim, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya demi memenuhi keadilan kepada korban dan masyarakat;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 12348 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memperhatikan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak termasuk tindak pidana yang serius apalagi dilakukan terhadap bayinya sendiri yang seharusnya dilindungi oleh Anak oleh karenanya pidana penjara sebagai *ultimum remedium* merupakan putusan yang terbaik agar Anak dapat dilakukan pembinaan di LPKA sehingga Anak menjadi pribadi yang lebih baik maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak akan diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 4/Pid.SUS-Anak/2025/PT JAP, tanggal 30 Oktober 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tim, tanggal 15 September 2025 harus diperbaiki mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MIMIKA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 4/Pid.SUS-Anak/2025/PT JAP, tanggal 30 Oktober 2025 yang mengubah Putusan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 12348 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tim,
tanggal 15 September 2025 tersebut mengenai pemidanaan yang dijatuhkan
terhadap Anak menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Keerom di Jayapura;

- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat
kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung
pada hari **Jumat** tanggal **5 Desember 2025** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim
Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Rozi
Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 12348 K/Pid.Sus/2025